主題精選：假贈與 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 假贈與真購地，蠶食鯨吞共有土地之判刑案例
發布日期: 2022-08-23
內文
本次專欄說明有關假贈與真購地，蠶食鯨吞共有土地之判刑案例，參考臺灣高等法院106年度
上易字第754號判決，可注意一下，刻意先以「贈與」一點點持分給買受人，使其成為共有人
後，再將剩餘絕大部分持分出售，藉此規避其他共有人之優先購買權（共有人互為買賣無優先
購買權適用），有偽造文書（使公務人員登載不實）之責：
案例事實
某不動產開發K公司業務乙經介紹而知悉丙有意出售不動產應有部分A，遂於民國101年間，向
董事長甲報告A不動產應有部分收購事宜，甲評估後指示收購，嗣雙方成交，丙同意出售其名
下之A不動產應有部分。
• (一) 假贈與
甲、乙、丙均知悉依土地法第34條之1第4項規定，共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同
一價格共同或單獨優先承買，如應有部分係因贈與或出賣移轉之對象為共有人之一，他共有人
則不得主張優先承買權，然甲、乙、丙為架空訟爭不動產其他共有人之優先承買權，明知丙與
該K公司、甲間並無贈與A不動產應有部分之真意，仍基於使公務員登載不實之犯意聯絡，與
林國豐訂立不動產贈與契約書，約定：先偽以「贈與」為原因，辦理丙所有A不動產應有部分
各1/3,000之所有權移轉登記，使甲、K公司成為該系爭不動產之共有人，再就丙所有之殘餘
土地建物應有部分各99/3,000，以共有人間相互買賣之方式，續行辦理所有權移轉登記，透
過此二階段之過程，即不屬於土地法第34條之1第4項所定共有土地出售予共有人以外第三人之
情形，致其他共有人無從主張優先承買權。雙方議定後，即委託知情之地政士丁辦理訟爭不動
產應有部分過戶登記事宜。致使不知情之承辦公務員將此虛偽贈與之不實事項，於101年8月6
日登載在職務上所掌土地登記簿公文書上，侵害共有人之優先承買權及損害地政事務所登記之
公信力及正確性。
• (二) 真收購

前揭贈與登記完竣之翌日，即101年8月10日，乙代理K公司及甲，分別與丙及部分共有人簽訂
訟爭地段土地及建物應有部分之不動產買賣契約，續由地政士丁於101年8月20日，以買賣為原
因、原因發生日期為101年8月10日，向地政事務所申辦移轉登記，將各應有部分移轉至外觀上
已具有共有人身分之甲、K公司名下，承辦公務人員於101年8月22日在登載土地登記簿公文書
上。嗣其餘共有人戊發現該應有部分移轉登記予共有人以外之人，卻未獲通知行使優先承買，
乃地政事務所申請閱覽及複印登記案資料，被地政事務所駁回後，再提起訴願經駁回，遂向高
等行政法院提起行政訴訟。
法院判決重點摘要
• (一) 通謀虛偽侵害優先購買權
分別共有物其中1共有人得單獨行使優先承買權，倘共有人與第三人通謀虛偽買賣或贈與，或
未告知他共有人，使他共有人因而喪失土地法第34條之1第4項之優先承買權，除影響地政機關
對於土地管理、登記之正確性外，亦使他優先承買人喪失對共有土地優先承購之機會，損害該
優先承買人之私人利益。
本件被告甲、乙、丙3人，罔顧其他共有人之利益，未循正常管道購買或尋求合作，以「假贈
與」之方式移轉產權登記，以規避其他共有人優先承買權之行使，侵及其他共有人之財產權
益，又被告甲與乙屢屢以虛偽贈與之不正方式，蠶食鯨吞取得多處不動產，損及地政機關對不
動產交易資料管理之正確性，更破壞居住正義，雖應予嚴懲，…
• (二) 使公務員登載不實
刑法第214條使公務員登載不實罪，係以不實之事項使公務員登載於其所掌之公文書，並足以
生損害於他人或公眾為構成要件；凡一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其
所為之不實聲明或申報予以登載，即足構成。而地政機關辦理土地所有權移轉登記，僅須審核
形式上之要件是否具備即足，對於土地所有權移轉之實質是否真正，並無審認之責，倘行為
人明知所申辦之土地所有權移轉登記，實質上並非真正，仍以該不實之事項向地政機關申辦登
記，使地政機關承辦公務人員登載於職務上所掌之相關公文書，自與刑法第214條罪之構成要
件相當。
• (三) 地政士被列為共同正犯
該地政士丁，其在本案訟爭地段土地建物登記過
程，不僅提供土地登記之意見，更負責不動產買賣
契約撰擬、處理土地建物登記申辦等重要事項，於
被告甲所涉其他土地案亦受委任辦理以假贈與方式
增加共有人數之土地登記案，則其以地政士之專
業、與被告甲、K公司之合作關係，主觀上應認有

使公務員登載不實之明知而參與本案，被告甲、
乙、丙3人與地政士丁就本件犯行，有犯意聯絡及
行為分擔，應論以4人為共同正犯。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下